

1501116-90.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... consigo, a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação dos réus nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501116-90.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501116-90.2022.8.26.0617 2022/000737

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VÍTOR OLIVEIRA FORMES DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

VITOR OLIVEIRA FORMES DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 10.08.2022, por volta das 07h00, na Avenida João de Oliveira e Silva, altura do nº 223, Campo dos Alemães, nesta comarca, trouxe consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 12,49 g de cocaína, distribuída em 13 pinos plásticos; 148,86g de "maconha", distribuída em 77 invólucros, e 1,73g de crack, na forma de 13 pedras.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar (fl. 73), veio aos autos à fl. 77.

Recebida a denúncia em 12.09.2022 (fl. 79), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 100). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos

colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a aplicação do art. 49, do Código Penal, no tocante à multa, por inconstitucional a previsão da lei de tóxicos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, dizendo que realmente praticava o tráfico no local, ganhando R\$ 1,00 por porção vendida (arquivo digital).

O policial militar LEONARDO VINÍCIUS DE SOUSA FERRAZ, na fase judicial, asseverou que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado na posse de uma sacola, o qual, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga. Deslocou-se até o imóvel para realizar a busca, enquanto seu colega deu a volta no quarteirão e abordou o acusado, que estava na posse de R\$ 444,00 (quatrocentos e quarenta reais), um aparelho telefone marca LG, além de uma sacola contendo “maconha”, cocaína e crack (arquivo digital).

Seu colega de farda JEFFERSON BINDANDI VASCONCELOS narrou que realizavam patrulhamento de rotina e avistaram o acusado na posse de uma sacola, o qual, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga. Enquanto seu colega vistoriava o imóvel, deu a volta no quarteirão, logrando êxito em abordar o réu, que estava na posse de R\$ 444,00 (quatrocentos e quarenta reais), um aparelho telefone marca LG, além de uma sacola contendo “maconha”, cocaína e crack. Informalmente, VITOR confessou que estava responsável pelas vendas desde meia noite e que o seu pagamento seria de forma comissionada (arquivo digital).

O laudo de fls. 97/98 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína que, como se sabe, são drogas.

A confissão do réu, somada à palavra dos policiais, que, em patrulhamento de rotina, apreenderam expressiva quantidade e variedade de drogas na posse direta do acusado (12,49 g de cocaína, distribuída em 13 pinos plásticos; 148,86g de “maconha”, distribuída em 77 invólucros, e 1,73g de crack, na forma de 13 pedras), além de dinheiro (R\$ 444,00) e um aparelho celular, elementos esses aliados à prova pericial, comprovam, à saciedade, que o réu, trazia consigo, a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação dos réus nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na

execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais. O feito de fl. 31 está em grau recursal.

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, mormente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de sua natureza (12,49 g de cocaína, distribuída em 13 pinos plásticos; 148,86g de "maconha", distribuída em 77 invólucros, e 1,73g de crack, na forma de 13 pedras.), a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes.

Confesso o réu, reduzo as penas ao piso (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Inexistem causas de aumento.

Como o réu é primário (o feito de fl. 31 está em grau recursal), de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organizações desta natureza (não podendo ser levada em consideração a esse respeito o feito de fl. 31, ante a presunção da inocência), reduzo as reprimendas de metade (§ 4º do art. 33), totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

A redução deu-se neste importe ante as circunstâncias e consequências especialmente gravosas do delito, anotando-se, nesta etapa, a quantia apreendida (R\$ 444,00) e haver sido o crime perpetrado em conhecido ponto de tráfico.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, 'b' e parágrafo 3º, do Código Penal), conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19).

As circunstâncias do delito, já expostas, indicam que a substituição de pena, na hipótese, não é suficiente a reprovar e prevenir o presente crime (art. 44, III, do Código Penal).

A quantidade da reprimenda obsta a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar, VITOR OLIVEIRA FORMES DE SOUSA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade. Em caso de recurso, será expedida incontinenti guia de execução provisória, a fim de ser inserido no regime prisional a que condenado, podendo usufruir das demais benesses da LEP.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 20 de outubro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA